

La durata massima delle autorizzazioni di passo carrabile

 *Pratica Amministrativa* | 24 marzo 2026 | n. 1 | di **Alessandro Merciarì**

Ci siamo occupati più volte dei passi carrabili, sia in termini di prelievo CUP sia in termini di autorizzazione amministrativa prevista dal Codice della Strada. Nella storia degli ultimi 30 anni questa fattispecie, attratta nel presupposto dell'occupazione suolo pubblico, ci ha regalato storie infinite di contenziosi, class action e interpretazioni svariate, figlie di una confusione normativa che ha sempre identificato come passo carrabile ai fini fiscali una cosa mentre ai fini del Codice della Strada veniva individuata in un'opera decisamente diversa.

Con l'introduzione del Canone Unico, le due fasi si sono finalmente avvicinate e oggi possiamo ritenere di aver raggiunto, grazie alle singole discipline regolamentari degli Enti Locali, una interpretazione di gran lunga condivisa che porta alla regolarizzazione di questi accessi, sia ai fini amministrativi che ai fini fiscali.

Il Legislatore nell'attuale disciplina CUP ha affrontato il tema dei passi carrabili limitandosi a stabilire, nel testo del comma 824 della Legge 160/2019, il criterio da utilizzare per la loro misurazione, oltre a prevedere una improbabile, e praticamente inutile, procedura per l'affrancazione dal canone. Nessuna norma viene scritta a chiarimento del criterio di applicazione del canone, né sulle caratteristiche che gli accessi devono avere per rientrare nel presupposto applicativo. Nonostante questa lacuna, l'impostazione generale dell'entrata e le specifiche discipline approvate dagli enti territoriali competenti, portano a considerare la generalizzata applicazione al canone a tutti gli accessi riconducibili alla definizione contenuta nel Codice della Strada.

Abbiamo in passato già affrontato i numerosi incroci tra le due discipline, quella del CUP e quella del C.d.S., confronto che non può mancare in tema di passi carrabili, affrontati storicamente in modo diverso a seconda se interessava il loro aspetto fiscale piuttosto che quello amministrativo. Oggi, le due fasi si fondono comportando un unico iter procedurale che, passando dalla domanda di autorizzazione, attraverso l'attività di istruttoria, sfocia nel rilascio del provvedimento ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada, con contestuale pagamento del canone. Questa di fatto la filosofia che sta alla base del CUP, che vede strettissimo e indissolubile il legame tra la fase amministrativa di rilascio delle concessioni/autorizzazioni e quella del prelievo dell'entrata patrimoniale correlata. Le autorizzazioni dei passi carrabili non fanno eccezione alla regola generale.

Ecco quindi che a mente dell'articolo 22 del Codice della Strada tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati dall'ente proprietario della strada. Questo significa che per poter accedere con un veicolo alla strada pubblica da una proprietà privata e viceversa, è necessario avere l'autorizzazione dell'ente responsabile di quel determinato tratto viario. Esistono condizioni di sicurezza e distanze, contenute nell'articolo 46 del Regolamento di attuazione del C.d.S., che devono essere valutate e rispettate per poter concedere la possibilità di transitare con un veicolo dalla strada pubblica all'area privata.

In merito alla procedura di rilascio dell'autorizzazione, per le tre tipologie di accesso previsti, a raso, con accesso sfalsato e misti, la fase centrale tra le 4 fasi, che possiamo identificare nella domanda, fase istruttoria, pagamento e rilascio autorizzazione, diventa a questo punto l'attività istruttoria da parte dell'ente territorialmente competente.

Completate le procedure di istruttoria l'ente competente (sempre il Comune all'interno dei centri abitati, Comune, Provincia e ANAS rispettivamente per le strade extraurbane comunali, provinciali o statali) procederà al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada, con efficacia dalla data di rilascio per un periodo che dovrà essere specificato nel documento di autorizzazione fissato sulla base dalle norme regolamentari dell'ente territoriale stesso.

La norma di Legge infatti non prevede una durata prestabilita per tutte le autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, limitandosi ad imporre solo la durata massima che viene fissata in ventinove anni, così come riportato al comma 5 dell'articolo 27 del Codice della Strada che prevede: "I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo".

Spetta pertanto al singolo Ente fissare una durata specifica per le autorizzazioni di passo carrabile, una durata che dovrà essere congrua rispetto alla natura della fattispecie e alla sua funzione posta a servizio di un immobile o di un terreno al quale accedere dalla strada pubblica con un veicolo a motore. Elementi che portano a ritenere come la durata della concessione possa essere valutata adeguata quando rilasciata per un numero di anni, proprio per le sue caratteristiche non destinate a mutare velocemente nel tempo.

Nei vari regolamenti adottati dai Comuni e dalle Province, si osserva come la durata vari tra periodi minimi di 5 anni fino al massimo di 29 anni, soglia adottata da alcune amministrazioni locali che hanno colto l'opportunità di rilasciare un atto amministrativo per il periodo massimo possibile sfruttando la disposizione di Legge pocanzi richiamata. Scelta che permette di ridurre al massimo le dispendiose operazioni di rinnovo e che nel contempo lascia inalterata la possibilità per l'ente di revocare l'autorizzazione qualora sopravvengano esigenze di vario tipo o modifiche del sistema viario che comportino rivalutazioni sulle autorizzazioni rilasciate.

In alcuni casi, soprattutto in passato, abbiamo visto come alcune autorizzazioni furono rilasciate senza scadenza, a tempo indeterminato. Ebbene questa soluzione non è più percorribile e tutto ciò che supera il periodo di 29 anni deve intendersi come scaduto necessitando di una procedura di rinnovo del titolo amministrativo.

Sul tema si deve fare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2229 del 29 aprile 2014 nella quale si decise un ricorso nel quale ANAS riteneva giunta a scadenza una concessione rilasciata nel 1972 ancorché il provvedimento non riportasse un esatto termine di validità.

Già il ricorso radicato dal concessionario dell'accesso carrabile innanzi al TAR Molise veniva rigettato ritenendo infondata la doglianza che voleva considerare la concessione del passo valida per un periodo di durata indeterminato. Secondo i Giudici molisani, le sopravvenute norme del Codice della Strada all'art. 27 prevedevano una durata massima delle concessioni e autorizzazioni relative all'accesso da proprietà privata sulla pubblica strada di ventinove anni.

Con il ricorso in appello si pronunciava anche il Consiglio di Stato rigettandolo nuovamente e confermando come le norme del Codice della Strada dovessero trovare applicazione, stabilendo che tale disciplina, di carattere inderogabile, dovesse trovare applicazione anche per le concessioni rilasciate anteriormente alla pubblicazione della norma stessa (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

Scrissero i giudici: *“La disposizione, presente all'interno della concessione rilasciata nel 1972, che prevedeva la durata indeterminata della stessa deve ritenersi incompatibile con la previsione inderogabile contenuta al citato art. 27 co. 5 del Codice della Strada. Pertanto, nel caso di specie la concessione di cui beneficiava la società appellante deve ritenersi scaduta. La società ricorrente avrebbe, pertanto, dovuto presentare richiesta di rinnovo e non può dolersi della comunicazione dell'Anas, che ha natura meramente ricognitiva della avvenuta scadenza della concessione così come ex lege prevista..”*

In conclusione, la durata dell'autorizzazione per passo carrabile a mente dell'articolo 27 del C.d.S. deve avere una durata non superiore a 29 anni, così che spetterà sempre alle singole Pubbliche Amministrazioni, chiamate a gestire gli accessi sulle strade, stabilire una durata che si dimostri legittima con il dettato normativo e soprattutto congrua rispetto alle caratteristiche del proprio territorio, alla fattispecie stessa dell'occupazione destinata a perdurare nel tempo e posta a servizio di una proprietà immobiliare, e alle esigenze di organizzazione degli uffici chiamati a svolgere le attività amministrative in capo all'ente. Il giusto compromesso, analizzando i fattori richiamati, porterà a ritenere come periodo congruo di durata delle autorizzazioni di passo carrabile, quello che si avvicina il più possibile al limite massimo di ventinove anni consentito dal Codice della Strada, facendo sempre affidamento sulla possibilità da parte dell'Ente concedente di revocare in qualunque momento l'autorizzazione concessa. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può infatti essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa.